SAINT-GOBAIN
PAM

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE « LOURDE » A SAINT-GOBAIN PAM

Conclu entre les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux,
et,
SAINT-GOBAIN PAM, dont le Siège Social se trouve à NANCY – 91, avenue de la Libération –, représentée par le Directeur des Ressources Humaines de SAINT-GOBAIN PAM, Monsieur Hubert LEROY,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de SAINT-GOBAIN PAM a une longue tradition de politique sociale volontariste en matière de prévoyance pour ses salariés.

Cette politique a permis la mise en place d'un régime de prévoyance, dite « lourde », afin d'assurer à ses salariés et leurs ayants-droits des garanties pour les risques liés :

- à l'incapacité temporaire de travail et à l'invalidité
- au décès
- aux accidents et maladies professionnelles.

Depuis la mise en place de ce régime de prévoyance, datant parfois de plus de 60 ans notamment pour le risque décès, la Direction de SAINT-GOBAIN PAM a régulièrement fait évoluer les garanties de ces régimes en partenariat avec les Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément à l'article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale, toute entreprise souscriptrice d'un régime de prévoyance à adhésion obligatoire au profit de ses salariés doit avoir formalisé la mise en place de son régime par décision unilatérale ou par référendum ou par accord collectif.

Par le présent accord, la Direction de SAINT-GOBAIN PAM souhaite redéfinir par voie d'accord signé avec les Organisations Syndicales Représentatives, l'ensemble des modalités (garanties, cotisations, adhésions, ...) du régime de prévoyance « lourde » en vigueur au sein de la société mais également saisir l'opportunité de mettre en place de nouvelles garanties pour l'ensemble des salariés, notamment une « Rente Education » et une « Rente Conjoint », absentes jusqu'à l'entrée en vigueur de ce présent accord, du régime de prévoyance « lourde » de SAINT-GOBAIN PAM.

M.A

M.B

Le régime de prévoyance « Frais de Santé » traité par ailleurs, est exclu du champ d'application du présent accord.

CHAPITRE 1er - Dispositions Préliminaires

Article 1er : OBJET

Le présent accord institue un régime de prévoyance « lourde » à SAINT-GOBAIN PAM, afin de couvrir les risques :

- incapacité temporaire de travail et invalidité
- décès
- accident et maladie professionnelle

Le régime de prévoyance est assuré auprès de :

- l'URRPIMMEC pour les risques « décès » et « incapacité temporaire de travail et invalidité »
- CHARTIS (ex-AIG Europe) pour le risque « accident et maladie professionnelle »

Le choix des organismes assureurs sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans conformément à l'article L. 912-2 du code de la Sécurité sociale.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime de prévoyance, avant la date fixée pour le réexamen du choix des organismes assureurs.

Article 2 : CHAMP D'APPLICATION et BENEFICIAIRES

Le champ d'application du présent accord est l'ensemble des établissements français de la société SAINT-GOBAIN PAM.
Les bénéficiaires de ce régime de prévoyance « lourde » sont les salariés de SAINT-GOBAIN PAM inscrits aux effectifs.
Il s'applique également aux salariés détachés en expatriation dans des sociétés de l'Activité CANALISATION du Groupe SAINT-GOBAIN et dont SAINT-GOBAIN PAM est la société de rattachement.

Le régime de prévoyance est maintenu :

- aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, s'ils bénéficient :
  - soit, d'un maintien de tout ou partie de leur salaire ;
  - soit, d'indemnités journalières complémentaires par l'intermédiaire d'un régime de prévoyance financé, au mois pour partie par l'employeur.
- aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail, hors cas de licenciement pour faute lourde, ouvre droit à indemnisation par le régime d'assurance chômage ; et aux ayants-droits déclarés s'il y a lieu (cf. article 10).

M.A

M.B

Article 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

S'agissant d'un régime de prévoyance collectif à caractère obligatoire, l'ensemble des salariés définis à l'article 2, que l'on nomme participants, sont obligatoirement affiliés.

Article 4 : REGIME FISCAL ET SOCIAL DES COTISATIONS

Les cotisations patronales et salariales, telles que définies dans les articles suivants, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un plafond déterminé chaque année (cf. Article 83-1° quater du code général des Impôts).
Les cotisations patronales sont également exonérées de cotisations de Sécurité sociale, dans les limites et conditions prévues à l'article D.242-1 du code de la Sécurité sociale.
Elles sont, par contre, soumises à la CSG et à la CRDS.

Article 5 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur au 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

CHAPITRE 2 - Définition du Régime de Prévoyance

Article 6 : GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL ET INVALIDITE

Le régime de prévoyance prévoit que L'URRPIMMEC verse au participant en complément des prestations de Sécurité Sociale :

- soit des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale ou partielle,
- soit des allocations temporaires en cas d'invalidité permanente totale ou partielle.

Les sommes versées par l'URRPIMMEC au titre de cette garantie sont fonction :

- du salaire de référence du participant, que l'on nomme traitement.
  Les prestations portent sur plusieurs tranches de ce traitement :
  TA : fraction au plus égale au salaire annuel plafond de la Sécurité Sociale,
  TB : fraction comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond
  TC : fraction comprise entre 4 fois et 8 fois ce plafond.

- du nombre d'enfants à charge des participants.

KB

M.A

M.B

6-1 – Incapacité temporaire de travail

1) **Délai de franchise**
L'URRPIMMEC accorde au participant des indemnités journalières à la fin de la période d'indemnisation prise en charge par SAINT-GOBAIN PAM et au plus tôt au 366ème jour d'arrêt de travail.
Toute reprise d'activité suspend le versement des prestations qui sont rétablies sans délai pour tout nouvel arrêt de travail non indemnisé par SAINT-GOBAIN PAM et supérieur à 15 jours.

2) **Durée de versement**
Les prestations sont versées tant que le participant perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

3) **Montant des indemnités**
Elles sont égales à :
- Participant ayant moins de trois enfants à charge : **80 %** TA + TB + TC
- Participant ayant au moins trois enfants à charge : **90 %** TA + TB + TC

Sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

Les indemnités journalières de l'URRPIMMEC ne se cumulent pas avec les allocations d'invalidité visées au paragraphe suivant.

6-2 – Invalidité

Dès la reconnaissance de l'invalidité du participant par la Sécurité Sociale, l'URRPIMMEC sert des allocations d'invalidité tant que le participant perçoit une pension d'invalidité de la Sécurité Sociale.

Elles sont calculées en fonction des pourcentages ci-après appliqués au traitement (TA + TB + TC) et **sous déduction de la pension d'invalidité de la Sécurité Sociale**.

	Invalide classé en 1ère catégorie par la Sécurité Sociale	Invalide classé en 2ème ou 3ème catégorie par la Sécurité Sociale
	TA + TB + TC	TA TB+ TC
Agent ayant moins de 3 enfants à charge	**48 %**	**80 %**
Agent ayant au moins 3 enfants à charge	**51 %**	**85 %**

En outre, un invalide de 3ème catégorie percevra une allocation tierce personne complémentaire de celle de la Sécurité Sociale égale à 10 % du traitement limité au plafond de cotisation de la Sécurité Sociale en vigueur au moment du premier arrêt de travail pris en compte pour le calcul du délai de franchise.

KB

M.A

M.B

6-3 – Cotisations « Incapacité Temporaire de travail et Invalidité »

1) **Assiette des cotisations**

L'assiette des cotisations est la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de Sécurité Sociale.

Les cotisations portent sur plusieurs tranches de ce traitement :

TA : fraction au plus égale au salaire annuel plafond de la Sécurité Sociale,
TB : fraction comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond
TC : fraction comprise entre 4 fois et 8 fois ce plafond.

2) **Taux de cotisation**

	TA	TB	TC
Salariés des établissements français de SAINT-GOBAIN PAM	**0,65 %**	**1,70 %**	**1,12 %**
Part salariale	*0,295%*	*0,30%*	*0,56%*
Part patronale	*0,355%*	*1,40%*	*0,56%*
Salariés détachés en expatriation dans une filiale de SAINT-GOBAIN PAM	**1,09 %**	**1,70 %**	**1,12 %**
Part salariale	*0,545%*	*0,30%*	*0,56%*
Part patronale	*0,545%*	*1,40%*	*0,56%*

Dans le cas où les taux de cotisation viendraient à évoluer, les répartitions en pourcentage de la cotisation totale entre la part salariale et la part patronale, telles que définies ci-dessus, seront maintenues.

Article 7 : GARANTIE DECES

La présente garantie a pour objet d'assurer le versement :

- d'un capital en cas de décès toutes causes du participant
- d'un capital en cas d'invalidité permanente totale (reconnue par la Sécurité Sociale) du participant
- d'un capital supplémentaire en cas de décès accidentel toutes causes du participant
- d'un capital aux orphelins de moins de 21 ans en cas de décès du conjoint survivant du participant décédé
- d'une rente viagère aux enfants handicapés âgés de moins de 21 ans au moment du décès du participant
- d'une rente éducation pour les enfants à charge en cas de décès du participant
- d'une rente viagère de conjoint en cas de décès du participant
- d'une allocation décès en cas de décès du participant non cadre retraité.

M.A

M-B

Cette garantie est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident ou bien invalides :

- jusqu'à la fin du mois de leur 65ème anniversaire au plus tard s'ils perçoivent des indemnités journalières de la Sécurité Sociale,
- jusqu'à la fin du mois de leur 60ème anniversaire au plus tard, s'ils sont titulaires d'une pension d'invalidité de la Sécurité Sociale.

En tout état de cause la garantie cesse à la date de prise d'effet de la pension de retraite de la Sécurité Sociale.

Au titre de cette garantie, les sommes versées par l'URRPIMMEC (capitaux et rentes) sont fonction :

- du salaire de référence du participant décédé, que l'on nomme traitement

  Les capitaux et les rentes portent sur plusieurs tranches de ce traitement :

  TA : fraction au plus égale au salaire annuel plafond de la Sécurité Sociale,
  TB : fraction comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond
  TC : fraction comprise entre 4 fois et 8 fois ce plafond.

- de la situation familiale du participant au moment du décès ou celle au jour de la reconnaissance de l'invalidité totale du participant.

- du nombre d'enfants et d'ascendants à charge des participants.

En cas de décès du participant, le capital est versé aux bénéficiaires tels que définis par le participant à travers la désignation bénéficiaire particulière qu'il aura effectuée.
Au moment de son affiliation, il lui sera remis un formulaire de désignation bénéficiaire particulière par le service des Ressources Humaines de son établissement de rattachement, afin qu'il puisse notifier son choix à l'URRPIMMEC. Il pourra à tout moment modifier ce choix en renvoyant un nouveau formulaire.

La part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge est attribuée par parts égales à ceux-ci ou à leur représentant légal.

La part de capital correspondant à l'ascendant à charge est attribuée aux ascendants par parts égales ou à leur représentant légal.

En cas d'invalidité permanente totale, l'intégralité du capital est versée au participant lui-même.

M.A

M.B

7-1 - Capital en cas de décès toutes causes du participant

En cas de décès toutes causes du participant, le capital versé aux bénéficiaires est égal à :

Participant célibataire, veuf, divorcé ou séparé judiciairement, sans enfant à charge	**345 %** (TA+TB) + **280 %** TC
Participant marié non séparé judiciairement ou pacsé, sans personne à charge	**450 %** (TA+TB) + **370 %** TC
Participant célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, marié ou pacsé, avec un enfant à charge	**565 %** (TA+TB) + **460 %** TC
Par enfant à charge en sus du premier	**115 %** (TA+TB) + **90 %** TC
Par ascendant à charge	**56 %** (TA+TB) + **43 %** TC

7-2 - capital en cas d'invalidité permanente totale du participant

En cas d'invalidité permanente totale, le participant perçoit par anticipation et à sa demande le capital prévu en cas de décès toutes causes.

Le participant est en état d'invalidité permanente totale lorsque, avant son 60ème anniversaire, il est reconnu invalide 3ème catégorie par la Sécurité Sociale ou bénéficie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles d'une rente correspondant à un taux d'incapacité de 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne.

La situation de famille retenue pour le calcul du capital est celle du participant au jour de la reconnaissance de l'invalidité ou de l'incapacité par la Sécurité Sociale.

Le versement du capital en cas d'invalidité permanente totale met fin à la garantie « Capital Décès » du participant.

7-3 - Capital supplémentaire en cas de décès accidentel toutes causes du participant

En cas de décès accidentel toutes causes du participant, le capital supplémentaire versé aux bénéficiaires est égal à :

Participant célibataire, veuf, divorcé ou séparé judiciairement, sans enfant à charge	**345 %** (TA+TB) + **280 %** TC
Participant marié non séparé judiciairement ou pacsé, sans personne à charge	**450 %** (TA+TB) + **370 %** TC

M.A

M.B

Participant célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, marié ou pacsé, avec un enfant à charge	**565 %** (TA+TB) + **460 %** TC
Par enfant à charge en sus du premier	**115 %** (TA+TB) + **90 %** TC
Par ascendant à charge	**56 %** (TA+TB) + **43 %** TC

7-4 - Capital pour les orphelins de moins de 21 ans du participant

En cas de décès du conjoint non remarié, non « repacsé » et âgé de moins de 65 ans survenant après le décès du participant, il est versé à chaque orphelin célibataire, âgé de moins de 21 ans à la date de décès du conjoint survivant et issu du mariage ou du Pacs, un capital égal à **25 % du capital décès toutes causes** correspondant à la situation de famille « marié non séparé judiciairement ou pacsé, sans personne à charge ».

7-5 – Rente viagère pour les enfants handicapés de moins de 21 ans du participant

En cas de décès du participant, une rente viagère annuelle est attribuée aux enfants handicapés âgés de moins de 21 ans à la date du décès du participant et titulaires, à cette même date, de l'allocation d'études spéciales (A.E.S.) ou de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.)

Cette rente est égale à **3 % du capital décès toutes causes** correspondant à la situation de famille « marié non séparé judiciairement ou pacsé, sans personne à charge ».

7-6 – Rente éducation pour les enfants à charge du participant

En cas de décès du participant, une rente éducation est attribuée à chacun des enfants à charge au moment du décès. Cette rente est versée tant que les enfants poursuivent leurs études, et ceci jusqu'à 26 ans.

Cette rente est égale à :

Jusqu'au 11ème anniversaire de l'enfant	**8 %** (TA+TB)
Du 11ème au 18ème anniversaire de l'enfant	**10 %** (TA+TB)
Du 18ème au 26ème anniversaire de l'enfant	**12 %** (TA+TB)

M.A

M.B

7-7 – Rente viagère pour les conjoints survivants du participant

En cas de décès du participant, une rente viagère est versée au conjoint survivant qui, au moment du décès, était lié au participant par mariage ou par pacs.

Cette rente est égale à : **(1% TA + 1% TB) multiplié par (65 – X)**

X étant l'âge du participant au moment de son décès.

La rente conjoint cesse d'être versée, dès lors que le conjoint survivant se remarie ou conclut un PACS.

7-8 – Allocation décès pour les conjoints survivants du participant retraité non cadre

En cas de décès du participant retraité ayant appartenu à la catégorie « Non Cadre » en tant qu'actif et à ce titre a cotisé pour cette garantie, il est versé à son conjoint survivant un capital égal à **503,08 euros** sous réserves des conditions ci-après :

- le participant devra avoir demandé la liquidation de sa retraite auprès de la Sécurité Sociale ;
- le participant devra avoir été présent de façon continue, au cours de ses dix dernières années d'activité à SAINT-GOBAIN PAM.
- le mariage du participant devra avoir été contracté au moins deux ans avant son décès, sauf si le décès est la conséquence d'un accident du travail survenu postérieurement au mariage.

7-9 – Cotisations « Décès »

1) **Assiette des cotisations**

L'assiette des cotisations est la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de Sécurité Sociale.

Pour les participants en arrêt de travail, cette assiette comprend l'ensemble des éléments de rémunération y compris la part déclarée à la Sécurité Sociale des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre de ce régime de prévoyance en cas d'incapacité temporaire de travail.

Les cotisations portent sur plusieurs tranches de ce traitement :

TA : fraction au plus égale au salaire annuel plafond de la Sécurité Sociale,
TB : fraction comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond
TC : fraction comprise entre 4 fois et 8 fois ce plafond.

M.A

M.B

2) Taux de cotisation

	TA	TB	TC
a) Cotisation « Décès toutes causes » *(paragraphes 7-1, 7-2, 7-4, 7-5)*			
Participants tels que définis à l'article 2	**1,58 %**	**1,58 %**	**2,18 %**
Catégorie des Articles 4 , 4bis, 36 de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947			
Part salariale	*0,26%*	*0,79%*	*1,09%*
Part patronale	*1,32%*	*0,79%*	*1,09%*
Catégorie autre que les Articles 4 , 4bis, 36 de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947			
Part salariale	*0,26%*	*0,26%*	*1,09%*
Part patronale	*1,32%*	*1,32%*	*1,09%*
b) Cotisation « Décès accidentel toutes causes » *(paragraphe 7-3)*			
Participants tels que définis à l'article 2	**0,26 %**	**0,26 %**	**0,20 %**
Part salariale	*0,13%*	*0,13%*	*0,10%*
Part patronale	*0,13%*	*0,13%*	*0,10%*
c) Cotisation « Rente d'éducation » *(paragraphe 7-6)*			
Participants tels que définis à l'article 2	**0,25 %**	**0,25 %**	
Part salariale	*0,125%*	*0,125%*	
Part patronale	*0,125%*	*0,125%*	
d) Cotisation « Rente de conjoint » *(paragraphe 7-7)*			
Participants tels que définis à l'article 2	**0,95 %**	**0,95 %**	
Part salariale	*0,475%*	*0,475%*	
Part patronale	*0,475%*	*0,475%*	
e) Cotisation « Allocation décès retraité non cadre » *(paragraphe 7-8)*			
Participants tels que définis à l'article 2, « Non Cadres »	**Forfait mensuel 0,46 €**		
Part salariale	*0,23 €*		
Part patronale	*0,23 €*		

Dans le cas où les taux de cotisation viendraient à évoluer, les répartitions en pourcentage de la cotisation totale entre la part salariale et la part patronale, telles que définies ci-dessus, seront maintenues.

Les taux d'appels de ces cotisations feront en sorte qu'aucune cotisation ne sera prélevée, pendant une durée minimale de 4 ans à compter du 1er janvier 2010, au titre :

- de la cotisation « Décès accidentel toute cause » définie en b),
- de la cotisation « Rente d'éducation » définie en c),
- de la cotisation « Rente de conjoint » définie en d).

M.A

M.B

Si toutefois l'équilibre financier de ce régime de prévoyance nécessite une modification des taux d'appel de cotisation d'ici le 31 décembre 2014, les cotisations salariales telles que définies en b), c) et d) seront prise en charge à travers les cotisations patronales et ceci jusqu'au 31 décembre 2014.

Article 8 : GARANTIE ACCIDENT ET MALADIE PROFESSIONNELLE

La présente garantie est mise en place pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
Elle a pour objet de verser, aux participants, tels que définis à l'article 2, victimes d'un accident corporel survenant 24 heures sur 24 tant au cours de leurs vies privées que professionnelles ou d'une maladie professionnelle, les sommes définies ci-dessous :

INVALIDITE PERMANENTE TOTALE ACCIDENTELLE Capital réductible en cas d'invalidité permanente partielle **Franchise relative de 15%**	**600%** du salaire annuel brut, majoré de **75%** dudit salaire annuel par enfant à charge
AMENAGEMENT DU DOMICILE Remboursement de dépenses d'aménagement du domicile si invalidité supérieure à 33%	**10%** du capital Invalidité Accident (**Maxi 20.000 €**)
COMA PAR ACCIDENT Versement par jour à partir de 10 jours consécutifs de coma pendant maximum 365 jours	**50 €** par jour

La cotisation liée à cette garantie est exclusivement patronale.

Il est rappelé que le capital décès qui était versé au titre de cette garantie en cas de décès accidentel survenant 24 heures sur 24 tant au cours de la vie privée que professionnelle ou d'une maladie professionnelle, est remplacé à compter du 1er janvier 2010 par le capital décès supplémentaire versé en cas de décès accidentel toutes causes du participant, tel que défini en 7.3.

M.A

M.B

CHAPITRE 3 - Dispositions Complémentaires

Article 9 : MAINTIEN DES PRESTATIONS ET DES GARANTIES

En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité temporaire de travail, invalidité, rente de conjoint, rente d'éducation, rente pour enfant handicapé continueront d'être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l'adhésion souscrite auprès de l'URRPIMMEC.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité temporaire de travail, invalidité à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion.
Conformément à l'article L.912-3 du code de la Sécurité Sociale, les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continueront d'être revalorisées.

Article 10 : CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 et ses avenants postérieurs, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance chômage, l'ancien salarié, et ses ayants droit s'il y a lieu, conservent le bénéfice de l'ensemble des garanties visées aux articles précédents. Les droits à garanties doivent avoir été ouverts avant la cessation du contrat de travail.

10-1 : Prise d'effet :

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à ce maintien. Cette renonciation doit être formulée par écrit auprès de SAINT-GOBAIN PAM dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. Elle est définitive et concerne l'ensemble des régimes frais de santé et prévoyance souscrit par l'entreprise.

10-2 : Cotisations

Les modalités de calcul des cotisations, ainsi que la répartition du financement, sont identiques à celles définies aux articles précédents.

L'ancien salarié paye à SAINT-GOBAIN PAM une cotisation périodique, selon les modalités (dates d'échéance, montants et mode de paiement) qui seront indiquées à l'ancien salarié lors de son départ.

Le non-paiement par l'ancien salarié de sa quote-part à la date d'échéance des cotisations, libère SAINT-GOBAIN PAM de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir.

M.A

M.B

10-3 : Obligation de l'ancien salarié

L'ancien salarié doit fournir à SAINT-GOBAIN PAM la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage dans un délai de 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié doit, sans délai, informer SAINT-GOBAIN PAM de tout évènement ayant pour conséquence de mettre fin au maintien des garanties lorsque celui-ci intervient au cours de la période prévue pour le maintien des garanties.

Article 11 – INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera notifié à chaque salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l'article 2.

Comme pour les salariés présents, la société SAINT-GOBAIN PAM remettra également à tout nouvel embauché bénéficiaire du présent régime de prévoyance, une notice d'information rédigée par les assureurs, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés seront également informés, par la société SAINT-GOBAIN PAM, de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.

Article 12 – DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l'expiration de chaque période annuelle dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 13 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé par la Direction de SAINT-GOBAIN PAM à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Meurthe-&-Moselle, ainsi qu'au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du Siège Social de SAINT-GOBAIN PAM.

M.A

M.B

SAINT-GOBAIN
PAM

Fait à PONT-A-MOUSSON, le 18/12/2009

Pour SAINT-GOBAIN PAM Hubert LEROY

Pour la C.F.D.T. Luc CIMETIERE P.O Marc ANTOINE

le 21 décembre 2009

Pour la C.F.E.-C.G.C. Henri POIRSON

Pour la C.G.T. Karim BOUBEKEUR

le 08/01/2010

Pour F.O. Mohamed BOUGHSAS

le 18/12/2009

Pour la C.F.T.C. François-Luc GONCALVES

M.A

M.B